

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4731/2543

บริษัท ผาทองพัฒนา จำกัด
บริษัท พี.ดาต้าวัน จำกัด กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/79

ผู้ร้องอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว และการที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดก็เพราะเจ็บป่วย อันเป็นเหตุสุดวิสัยจึงขอให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ นั้น เป็นการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ร้องตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/79 ทั้งไม่ปรากฏว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้ผู้ร้องเป็นหนังสือตามมาตรา 90/79(4) ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทนามประเสริฐก่อสร้าง จำกัด ลูกหนี้ผู้ร้องขอ และตั้งให้บริษัทเฟอร์เรียร์ฮอดจสัน จำกัด เป็นผู้ทำแผน ผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ค่าซื้อขายสินค้าประเภทหินคลุกกับดอกเบียร์รวมจำนวน 2,848,044 บาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ไม่รับคำขอรับชำระหนี้เพราะผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางซึ่งรับโอนคดีจากศาลแพ่งขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง

ศาลล้มละลายกลางตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลล้มละลายกลางโดยอ้างว่า คำร้องของผู้ร้องที่ยื่นต่อศาลล้มละลายกลางมีข้อความว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องทำให้ผู้ร้องถูกตัดสิทธิไม่ได้รับชำระหนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของผู้ร้องขอ ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่าช้ากว่ากำหนดก็เพราะเจ็บป่วย อันเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จึงขอให้ศาลฎีกาขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องนั้น เป็นการอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/79ทั้งไม่ปรากฏว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้ผู้ร้องเป็นหนังสือตาม มาตรา 90/79(4) ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้อง เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พินักษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

(สมชาย พงษ์ธา-จำลอง สุขศิริ-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ